



P U T U S A N

Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/176/X/2020/Sat Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika Psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah atm bri;
 - 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam;
- 40 (empat puluh) butir pil Camlet;
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Agripta.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Bruri Sabtono, SH., saksi Adi Bagus Waskito dan saksi Surya Hari Hidayat, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan psikotropika dengan ciri-ciri : perawakan kurus, rambut pendek dan sering berada di daerah Gedongkuning Yogyakarta. Selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah atm bri dan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.

- Bahwa saksi Agripta mendapatkan pil Alprazolam pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan terdakwa menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan. Selanjutnya **terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menyalurkan Psikotropika**, oleh karenanya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/04136 tanggal 7 November 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT., mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA** dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** dan **019275/T/11/2020** mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sisa barang bukti nomor **BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA** dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** semula 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet diambil untuk pemeriksaan sisa 165 (seratus enam puluh lima) tablet dan No. Kode Laboratorium **019275/T/11/2020** semula 40 (empat puluh) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 36 (tiga puluh enam) tablet.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. rekam medis : 00070704 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Dokter penanggung jawab dr. Dwi Aryani, Sp.Pk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urinenya Negatif, (-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020 di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Bruri Sabtono, SH., saksi Adi Bagus Waskito dan saksi Surya Hari Hidayat, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan psikotropika dengan ciri-ciri : perawakan kurus, rambut pendek dan sering berada di daerah Gedongkuning Yogyakarta. Selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah atm bri dan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agripta mendapatkan pil Alprazolam pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan terdakwa menipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan. Selanjutnya **terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika**, oleh karenanya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/04136 tanggal 7 November 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT., mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA** dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** dan **019275/T/11/2020** mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sisa barang bukti nomor **BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA** dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** semula 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet diambil untuk pemeriksaan sisa 165 (seratus enam puluh lima) tablet dan No. Kode Laboratorium **019275/T/11/2020** semula 40 (empat puluh) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 36 (tiga puluh enam) tablet.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. rekam medis : 00070704 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Dokter penanggung jawab dr. Dwi Aryani, Sp.Pk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urinenya Negatif, (-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi **SUMARDI**;

- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 05.30 di Tegal Sepur Rt/Rw 01/02 Kel. Klaten Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat berisi 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) HP VIVO warna biru dan Terdakwa mengaku jika HP VIVO tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Agripta dalam penyalahgunaan psikotropika dan ATM BRI digunakan untuk menerima uang pembelian dari Agripta;
- bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team antara lain saksi Bruri Saptono dan saksi Adi Bagus Waskito;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi, saksi Bruri Sabtono, SH dan saksi Adi Bagus Waskito, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan psikotropika dengan ciri-ciri : perawakan kurus, rambut pendek dan sering berada di daerah Gedongkuning Yogyakarta;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika tersebut, selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta;
- Bahwa pada saat saksi Agripta ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Agripta mendapatkan Psikotropika pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan terdakwa menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa merupakan TO;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV dan dilarang dijual secara bebas;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah catering dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan Psikotropika berupa pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg Alprazolam;

2. Saksi **BRURI SAPTONO**:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 05.30 di Tegal Sepur Rt/Rw 01/02 Kel. Klaten Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat berisi 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) HP VIVO warna biru dan Terdakwa mengaku jika HP VIVO tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Agripta dalam penyalahgunaan psikotropika dan ATM BRI digunakan untuk menerima uang pembelian dari Agripta;
- bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team antara lain saksi Bruri Saptano dan saksi Adi Bagus Waskito;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi, saksi Bruri Saptano, SH dan saksi Adi Bagus Waskito, mendapatkan informasi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan psikotropika dengan ciri-ciri : perawakan kurus, rambut pendek dan sering berada di daerah Gedongkuning Yogyakarta;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika tersebut, selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta;
- Bahwa pada saat saksi Agripta ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Agripta mendapatkan Psikotropika pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan terdakwa menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa merupakan TO;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV dan dilarang dijual secara bebas;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah catering dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan Psikotropika berupa pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg Alprazolam;

3. Saksi Adi Bagus Waskito:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 05.30 di Tegal Sepur Rt/Rw 01/02 Kel. Klaten Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten Jawa Tengah;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat berisi 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) HP VIVO warna biru dan Terdakwa mengaku jika HP VIVO tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Agripta dalam penyalahgunaan psikotropika dan ATM BRI digunakan untuk menerima uang pembelian dari Agripta;
- bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team antara lain saksi Bruri Saptono dan saksi Adi Bagus Waskito;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi, saksi Bruri Sabtono, SH dan saksi Adi Bagus Waskito, mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan psikotropika dengan ciri-ciri : perawakan kurus, rambut pendek dan sering berada di daerah Gedongkuning Yogyakarta;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan psikotropika tersebut, selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta;
- Bahwa pada saat saksi Agripta ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Agripta mendapatkan Psikotropika pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil Camlet, dan terdakwa menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;

- Bahwa Terdakwa merupakan TO;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa Pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg termasuk Psikotropika golongan IV dan dilarang dijual secara bebas;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah catering dan tidak mempunyai kewenangan dan keahlian di bidang kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan Psikotropika, termasuk dalam menyerahkan Psikotropika berupa pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg Alprazolam;

4. Saksi AGRIPTA Bin SRIYANTO;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi ditangkap hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirta, Kec. Berbah, Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;
- Bahwa saksi mendapatkan psikotropika tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 OAtober 2020 sekitar jam 18.00 Wib di Tegalsepur Rt/Rw 001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli psikotropika dari Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir Alprazolam dan 40 (empat puluh) butir pil Camlet;
- Bahwa psikotropika yang telah saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi ambil di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menitipkan kepada saksi 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas pembelian psikotropika terhadap Terdakwa tersebut melalui ATM dengan transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah catering;
- Bahwa dalam menjual, memiliki dan menyerahkan psikotropika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/04136 tanggal 7 November 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT., mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 019274/T/11/2020 dan 019275/T/11/2020 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sisa barang bukti nomor BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 019274/T/11/2020 semula 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet diambil untuk pemeriksaan sisa 165 (seratus enam puluh lima) tablet dan No. Kode Laboratorium 019275/T/11/2020 semula 40 (empat puluh) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 36 (tiga puluh enam) tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah atm bri dan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru;
- Bahwa saya mendapatkan psikotropika jenis pil Alprazolam Tablet 1 mg dan pil Calmlet 1 mg Alprazolam dengan cara periksa ke dokter;
- Bahwa saya menyerahkan psikotropika kepada saksi Agripta pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah;

- Bahwa saya menyerahkan psikotropika kepada saksi Agripta tersebut dengan alasan saksi Agripta membeli kepada saya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar melalui atm dengan transfer ke rekening BRI atas nama saya;
- Bahwa atas pembelian psikotropika dengan harga Rp. .000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, saksi Agripta mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam dan 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan Psikotropika diambil oleh saksi Agripta di rumah saya. Selain itu juga saya menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;
- Bahwa pekerjaan saya adalah catering;
- Bahwa saya tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki atau menyerahkan psikotropika jenis pil Alprazolam dan pil Camlet tersebut;
- Bahwa atas perbuatan saya tersebut, saya merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah atm bri;
- 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam;
- 40 (empat puluh) butir pil Camlet;
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Bruri Sabtono, SH., saksi Adi Bagus Waskito dan saksi Surya Hari Hidayat, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan psikotropika di daerah Gedongkuning Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirta, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah atm bri dan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.
- Bahwa benar saksi Agripta mendapatkan pil Alprazolam pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan terdakwa menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter) dalam hal menyerahkan Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah DIY No : 441/04136 tanggal 7 November 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT., mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti **BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA** dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** dan **019275/T/11/2020** mengandung **Alprazolam** seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 02

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sisa barang bukti nomor **BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA** dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** semula 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet diambil untuk pemeriksaan sisa 165 (seratus enam puluh lima) tablet dan No. Kode Laboratorium **019275/T/11/2020** semula 40 (empat puluh) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 36 (tiga puluh enam) tablet.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta, No. rekam medis : 00070704 tanggal 23 Oktober 2020 dengan Dokter penanggung jawab dr. Dwi Aryani, Sp.Pk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy tidak ditemukan adanya zat narkoba pada urinenya Negatif, (-).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternative yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau kedua Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka dengan mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas maka Majelis hakim akan memilih salah satu dari dakwaan penuntut umum yang sesuai dengan fakta hukum tersebut yaitu pada dakwaan kedua penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsure-unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa orang Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan seorang bernama **Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy** yang identitas selengkapannya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum Surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu terdakwa juga telah cukup umur dengan demikian para terdakwa adalah orang yang telah cakap dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang



ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sedangkan dalam ketentuan umum UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam pasal 1 ayat 5 bahwa yang dimaksud Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pada pasal yang sama dalam ayat 11 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Pasal 14 ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.
3. Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wib, tim dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta diantaranya saksi Amri Arvianto, saksi Agus Dwi Harsono, SH., MM., saksi Fani Krisnawarman, saksi Sumardi, saksi Bruri Sabtono, SH., saksi Adi Bagus Waskito dan saksi Surya Hari Hidayat, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan psikotropika di daerah Gedongkuning Yogyakarta. Selanjutnya Tim Opsnal dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 wib di Gambiran Rt/Rw:06/35 Kel. Sendangtirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman dilakukan penangkapan terhadap saksi Agripta (dalam penuntutan terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat didalamnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh saksi Agripta yang didapatkan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Agripta tersebut diatas kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 05.30 wib Tim Opsnal dari Satres Narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 1 (satu) buah atm bri dan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa saksi Agripta mendapatkan pil Alprazolam pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Tegalsepur Rt/Rw:001/002 Kel. Klaten, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mendapatkan 160 (seratus enam puluh) butir pil Alprazolam, 40 (empat puluh) butir pil Camlet, dan terdakwa menitipkan kepada saksi Agripta 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah DIY No : 441/04136 tanggal 7 November 2020 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes., Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT., mengetahui Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 019274/T/11/2020 dan 019275/T/11/2020 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. urut 02 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sisa barang bukti nomor BB/144/X/2020/SATRESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium **019274/T/11/2020** semula 175 (seratus tujuh puluh lima) tablet diambil untuk pemeriksaan sisa 165 (seratus enam puluh lima) tablet dan No. Kode Laboratorium **019275/T/11/2020** semula 40 (empat puluh) butir diambil untuk pemeriksaan sisa 36 (tiga puluh enam) tablet.

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa usaha catering, **terdakwa bukanlah sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dan bukan pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan Psikotropika sebagaimana yang ditentukan dalam pasal Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4)** Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) UURI No.5 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari pertanggung jawaban pidananya maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena didalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 terhadap pelanggar selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana tambahan maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana pokok berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga akan dikenakan pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan majelis hakim permbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah atm bri;
- 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.

oleh karena barang bukti tersebut telah disalah gunakan oleh terdakwa serta kepemilikannya tidak ada ijinnya dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka diperintahkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam;
- 40 (empat puluh) butir pil Camlet;
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam.

Oleh karena masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara lain atas nama terdakwa Agripta maka diperintahkan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda dalam penyalahgunaan obat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Yyk



keras ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Megawati Sulistyorini Binti Hendro Mulyanto Rudy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah atm bri;
 - 1 (satu) buah hp Vivo warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil Alprazolam;
 - 40 (empat puluh) butir pil Camlet;
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah hp Vivo warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Agripta.

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Titik Budi Winarti, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H.,M.H. dan Wiyanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H.,M.H.

Titik Budi Winarti, SH.,MH.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.